MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013)

Jovens de 15 a 29 anos, princípios, direitos e Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve)

O que é o Estatuto e quem ele protege

Pessoal, o **Estatuto da Juventude** é uma lei **curta (48 artigos)** e muito "cobrável" na literalidade. A estratégia é decorar a **estrutura**, os **números** e as **listas de direitos**.

Quem é jovem (art. 1º, § 1º): pessoas com idade **entre 15 e 29 anos**.

> **Atenção à sobreposição com o ECA:** - Adolescentes de **15 a 18 anos** continuam regidos pelo **ECA (Lei 8.069/1990)**. O Estatuto da Juventude só se aplica a eles **excepcionalmente**, quando **não conflitar** com as normas de proteção integral (art. 1º, § 2º). - O ECA também prevalece para o **trabalho** do adolescente de 15 a 18 anos (art. 16). - Quem faz a interlocução institucional com os adolescentes de 15 a 18 anos são os **conselhos de direitos da criança e do adolescente** (arts. 6º, parágrafo único, e 47).

A lei tem **dois títulos**:

Título	Assunto
I	**Dos direitos e das políticas públicas de juventude** — princípios, diretrizes e 11 grupos de direitos
II	**Do Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve)** — competências, conselhos

Princípios (art. 2º) — 8 incisos

1. **Promoção da autonomia e emancipação** dos jovens;
2. **valorização e promoção da participação social e política**, direta e por representações;
3. promoção da **criatividade** e da participação no desenvolvimento do País;
4. reconhecimento do jovem como **sujeito de direitos universais, geracionais e singulares**;
5. promoção do **bem-estar, da experimentação e do desenvolvimento integral**;
6. respeito à **identidade e à diversidade** individual e coletiva da juventude;
7. promoção da **vida segura, da cultura da paz, da solidariedade e da não discriminação**; e
8. valorização do **diálogo e convívio do jovem com as demais gerações**.

> **Pegadinha:** a "**emancipação**" do inciso I **não é** a emancipação do Código Civil. O parágrafo único esclarece que ela se refere à **trajetória de inclusão, liberdade e participação** do jovem na sociedade.

Diretrizes gerais (art. 3º)

Os agentes públicos ou privados envolvidos com políticas de juventude devem: desenvolver a **intersetorialidade**; **incentivar a ampla participação juvenil** na formulação, implementação e avaliação; ampliar as **alternativas de inserção social**; proporcionar atendimento de acordo com as **especificidades** do jovem; garantir **meios e equipamentos públicos** (cultura, esporte, mobilidade, tempo livre); promover o **território como espaço de integração**; fortalecer as relações com os entes federados e as **redes de órgãos, gestores e conselhos de juventude**; ampliar a **gestão de**

informação e produção de conhecimento; promover a **integração internacional** (preferencialmente **América Latina e África**); garantir integração com **Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria**; e zelar pelos direitos dos jovens de **18 a 29 anos privados de liberdade e egressos** do sistema prisional.

Os 11 grupos de direitos (arts. 4º a 38)

A lista a seguir é a **ordem da lei** (seções I a XI). Decore a sequência: ela cai muito em "qual destes **não** é um direito da seção...".

Seção	Direito	Pontos de atenção
I	**Cidadania, participação social e política e representação juvenil** (arts. 4º a 6º)	Participação em espaços públicos e comunitários; **livre associação** (dever do poder público de **incentivar**); diretrizes: **órgão governamental específico** para a gestão e **conselhos de juventude** em todos os entes
II	**Educação** (arts. 7º a 13)	**Educação básica obrigatória e gratuita**, inclusive para quem não teve acesso na idade adequada; **EJA**; **ensino superior** (ações afirmativas para negros, indígenas e alunos de escola pública); **educação profissional e tecnológica**; atendimento educacional especializado ao jovem com deficiência; extensão do **transporte escolar**; **participação nos conselhos escolares**
III	**Profissionalização, trabalho e renda** (arts. 14 a 16)	Em condições de **liberdade, equidade e segurança**, adequadamente remunerado e com proteção social; **compatibilização entre horários de trabalho e estudo**; **linha de crédito** para jovens empreendedores; combate à exploração e precarização; apoio ao **jovem trabalhador rural** e **com deficiência**
IV	**Diversidade e igualdade** (arts. 17 e 18)	Vedada discriminação por etnia, raça, cor, cultura, origem, idade, sexo, **orientação sexual**, idioma, religião, opinião, deficiência e condição social ou econômica
V	**Saúde** (arts. 19 e 20)	Acesso **universal e gratuito ao SUS**; atenção integral; temas de **álcool, tabaco e drogas** e **saúde sexual e reprodutiva** nos projetos pedagógicos; **proibição de propagandas de bebidas com qualquer teor alcoólico com a participação de pessoa menor de 18 anos**
VI	**Cultura** (arts. 21 a 25)	Livre criação, acesso e participação; **meia-entrada** (art. 23)
VII	**Comunicação e liberdade de expressão** (arts. 26 e 27)	Produção de conteúdo; **inclusão digital**; acessibilidade
VIII	**Desporto e lazer** (arts. 28 a 30)	Prioridade para o **desporto de participação**; escolas devem buscar **pelo menos um local apropriado para atividades poliesportivas**
IX	**Território e mobilidade** (arts. 31 a 33)	Moradia, circulação e equipamentos públicos; **transporte interestadual** (art. 32)
X	**Sustentabilidade e meio ambiente** (arts. 34 a 36)	Meio ambiente ecologicamente equilibrado e **dever de defendê-lo**; **educação ambiental** em todos os níveis
XI	**Segurança pública e acesso à justiça** (arts. 37 e 38)	Ambiente seguro, **sem violência**; políticas de segurança articuladas entre União, Estados, DF, Municípios e ações não governamentais; prevenção e enfrentamento da violência; foco em **jovens em risco, vulnerabilidade e egressos** do sistema penitenciário; acesso à **Defensoria Pública**

Mnemônico da ordem: Cidadania · **E**ducação · **T**rabalho · **D**iversidade · **S**aúde · **C**ultura · **C**omunicação · **D**esporto · **T**erritório · **S**ustentabilidade · **S**egurança. Frase: "**C**ada **E**studante **T**em **D**ireito: **S**aúde, **C**ultura, **C**omunicação, **D**esporto, **T**erritório, **S**ustentabilidade, **S**egurança."

Os números que mais caem

Tema	Regra
Meia-entrada (art. 23)	Jovens **de até 29 anos** de **famílias de baixa renda** e **estudantes**: **metade do preço** do ingresso em cinema, teatro, espetáculos e eventos educativos, esportivos, de lazer e entretenimento
Baixa renda (§ 9º)	Família inscrita no **CadÚnico** com renda mensal de **até 2 salários mínimos**
Limite da meia-entrada (§ 10)	**40%** do total de ingressos de cada evento
Carteira de Identificação Estudantil (CIE)	**Validade até 31 de março do ano seguinte** à expedição; gratuita para estudantes de baixa renda
Transporte coletivo interestadual (art. 32)	**2 vagas gratuitas por veículo** para jovens de baixa renda; **mais 2 vagas com desconto mínimo de 50%** (usadas depois de esgotadas as gratuitas)
Faixa etária	**15 a 29 anos** (jovem)
Vigência (art. 48)	**180 dias** depois da publicação (publicada em **6 de agosto de 2013**)
Conferências de Juventude	Intervalo **máximo de 4 anos** (União, Estados e Municípios)

Pegadinha da meia-entrada: os eventos esportivos de que tratam as Leis 12.663/2012 e 12.780/2013 **ficam de fora** do benefício (art. 23, § 8º).

Sistema Nacional de Juventude — Sinajuve (arts. 39 a 47)

- **Instituição (art. 39):** composição, organização, competência e funcionamento serão definidos por **regulamento**; o **financiamento** (art. 40) também.
- **Competências (arts. 41 a 44):**

Ente	Principais competências
União	Formular e coordenar a **Política Nacional de Juventude**; coordenar e manter o **Sinajuve**; elaborar o **Plano Nacional de Políticas de Juventude**; convocar as **Conferências Nacionais** (com o Conselho Nacional de Juventude); prestar **assistência técnica e suplementação financeira**
Estados	Coordenar o Sinajuve em âmbito estadual; elaborar **planos estaduais** (conforme o Plano Nacional); criar e manter programas; convocar **Conferências Estaduais**; editar **normas complementares**; **cofinanciar**
Municípios	Coordenar o Sinajuve em âmbito municipal; **planos municipais** (conforme os planos nacional e estadual); programas; **Conferências Municipais**; normas complementares; cofinanciar
Distrito Federal	**Acumula** as competências de Estados e Municípios (art. 44)

- **Conselhos de juventude (arts. 45 e 46):** órgãos **permanentes e autônomos, não**

jurisdicionais, encarregados de tratar das políticas públicas de juventude e da garantia dos direitos do jovem. **Atribuições:** encaminhar ao **Ministério Público** notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos do jovem; encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; **expedir notificações**; **solicitar informações** às autoridades públicas; **assessorar o Poder Executivo local** nos planos, programas e proposta orçamentária.

- **Adolescentes de 15 a 18 anos (art. 47):** cabe aos **conselhos de direitos da criança e do adolescente** deliberar e controlar as ações a eles relativas.

> **Compare com o Conselho Tutelar** (ECA): ambos são "permanentes, autônomos e **não jurisdicionais**". Cuidado para não trocar as atribuições: o conselho de juventude **trata de políticas públicas**; o Conselho Tutelar **zela pelo cumprimento dos direitos** da criança e do adolescente em casos concretos.

Resumo para revisar

Tema	O que decorar
Idade	**15 a 29 anos**; 15–18 → **ECA** prevalece
Princípios	**8**; "emancipação" ≠ emancipação civil
Direitos	**11** (cidadania → segurança e acesso à justiça)
Educação	Básica **obrigatória e gratuita**, inclusive para quem não teve acesso na idade certa
Saúde	**SUS universal e gratuito**; propaganda de bebida alcoólica **não pode** ter menor de 18
Meia-entrada	Até **29 anos**, baixa renda (**CadÚnico**, até **2 SM**) e estudantes; limite de **40%** dos ingressos
Transporte interestadual	**2 gratuitas + 2 com 50%** por veículo
Sinajuve	Coordenado pela **União**; Estados e Municípios coordenam em seu âmbito; **DF** soma as duas
Conferências	Intervalo **máximo de 4 anos**
Vigência	**180 dias** após a publicação (06/08/2013)

Fontes e método.
Texto da Lei Federal nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, conforme publicado no portal do Planalto. Explicação, tabelas e macetes elaborados pelo MentorIA, em linguagem própria.